

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1157/2533

นายแท่น พวงมาเทศ

โจทก์

นางเป็ยง ถาวร

จำเลย

นางเป็ยง ถาวร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องด้วยคดีนี้โจทก์ไม่พอใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จำเลยจึงไม่
พอใจยื่นฎีกา จึงขอถอนฎีกาที่ได้ยื่นไว้ต่อศาล โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 83)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกถอนคืนการให้ที่ดินจากจำเลยจำเลยยื่นคำ
ให้การ แต่ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการให้ที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2674ตำบลสำโรง อำเภอบางบาล
จังหวัดศรีสะเกษ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยคืนที่ดินดังกล่าวแก่
โจทก์ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องอ้างว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น ทนายจำเลยป่วยจึง
ได้ให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดี แต่ศาลชั้นต้นได้ตั้งแพทย์ไปตรวจตัว
ทนายจำเลยแล้วมีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนคดีโดยมิได้ตั้งเจ้าพนักงานศาลไปด้วย อัน
เป็นการปฏิบัติมิชอบ จำเลยมิได้ประวิงคดีแต่อย่างใด และคดีของจำเลยก็มีทางชนะ
ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายบุญเลิศพวงมาเทศ ขอ
เข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80,83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท จึงไม่คืนให้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท จึงไม่คืนให้

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ